

1500491-61.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... 11), que Henrique disse praticar o tráfico para sustentar o próprio vício e que o celular pertencia à esposa dele.

É improvável que o Delegado Policial, desejando prejudicar o réu, dissimulasse a origem do telefone celular e acrescentasse escusa comiserativa, no sentido de que o tráfico decorria do vício.

Destarte, é certo que o termo de interrogatório (fls. 11) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500491-61.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-61.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Henrique da Silva Brito

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

HENRIQUE DA SILVA BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 15h21, na Rua Mendes de Moraes, nº 879, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de tráfico, 03 (três) porções de crack, pesando 2,37g (dois gramas e trinta e sete centigramas), e uma porção de maconha, pesando 2,76g (dois gramas e setenta e seis centigramas), tratando-se de substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas imediações da linha férrea, local comumente frequentado por traficantes e usuários de drogas. Ao perceber a presença dos milicianos, Henrique dispensou algo ao chão.

O réu foi abordado e submetido a busca pessoal, durante a qual os policiais

encontraram um telefone celular, uma porção de maconha, um pen drive, carregadores de telefone celular, uma bateria portátil de telefone celular, R\$ 38,00 (trinta e oito reais), em cédulas diversas, e R\$ 2,00 (dois reais), em moedas metálicas. No solo, os milicianos encontraram três porções brutas de crack.

Segundo o acusado, as pedras de crack destinavam-se à comercialização, e parte do dinheiro, aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais), era produto da venda de drogas, assim como os demais objetos encontrados consigo.

Apurou-se, então, que o telefone celular encontrado sob a posse de Henrique lhe fora entregue por Aleksander Jorge, em pagamento pela venda de crack.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação das substâncias entorpecentes à comercialização.

A denúncia (fls. 133/135) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/129) e foi recebida em 06 de julho de 2022 (fls. 137/138).

Citado (fls. 150), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 159), apresentou resposta à acusação (fls. 164/165).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 171).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 185).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 194/195).

Nos debates orais, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 194/195).

Os Defensores, por meio de memoriais escritos (fls. 197/208), postularam a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnaram pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea e pela fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/11) e de exibição e apreensão (fls. 50/51), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 120/122) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 120/122) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm cocaína e Tetrahidrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse do acusado, pois nesse sentido convergiram as declarações dele e das testemunhas policiais militares.

O denunciado asseverou que levava as pedras de crack consigo, com o intuito de consumi-las. Declarou, também, que carregava a pochete onde estava a porção de maconha, ressaltando que ignorava a existência desta droga.

Resta verificar se Henrique sabia da existência da porção de maconha no interior da pochete e qual seria a destinação das substâncias entorpecentes.

Interrogado (fls. 194/195), o réu negou a prática do tráfico de drogas. Disse que vendera balas num semáforo e auferira aproximadamente R\$ 90,00. Em seguida, comprara o equivalente a R\$ 50,00 em porções de crack, com o propósito de consumi-las. Quando chegou à linha férrea, um amigo seu, Bruno, pediu-lhe que recarregasse a bateria de um celular, num bar situado nas imediações do local do fato. Tanto o celular quanto o carregador estavam numa pochete, que Bruno lhe entregou. Logo depois, os policiais chegaram. Naquele momento, havia vários usuários de drogas ao seu redor. O interrogando dispensou as porções de crack que estavam sob a sua posse e foi abordado. Em meio ao procedimento de abordagem, os policiais asseveraram que

apresentariam quantidade maior de substâncias entorpecentes, se o interrogando não confessou o tráfico de drogas. Por isso, disse-lhes que auferira R\$ 20,00 (vinte reais), comercializando pedras de crack. Afirmou que ignorava a existência da porção de maconha, pois estava na pochete que recebera de Bruno. Disse não ter sido ameaçado pelo Delegado de Polícia. Negou que tenha confessado a prática do crime quando interrogado pela Autoridade Policial, bem como que os policiais militares estivessem presentes naquele ato. Disse ser incapaz de comercializar drogas, pois consome toda substância entorpecente que chega às suas mãos.

Contudo, a versão apresentada pelo réu é inverossímil e restou infirmada pelas declarações das testemunhas.

A testemunha Aleksander Jorge Rodrigues (fls. 194/195) declarou que é alcoólatra e era usuário de cocaína. Na data do fato, consumiu bebidas alcoólicas, teve um rebaixamento do nível de consciência e perdeu seu celular e documentos pessoais. Informou que não perdeu o carregador do telefone móvel. Disse crer que passou pela linha férrea naquele dia. Aproximadamente dois meses depois, compareceu à Delegacia de Polícia e recebeu o telefone móvel de volta. Disse que não conhece o acusado. Os policiais, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, informaram que o celular encontrado com o réu pertencia a Aleksander, que o trocara por drogas (fls. 09/10).

Em juízo, a testemunha Rui Reis da Silva (fls. 194/195), policial militar, informou que estava em patrulhamento pela Rua Mendes de Moraes, em trecho habitualmente frequentado por usuários de drogas. Em determinado momento, avistou Henrique, cercado por usuários de substâncias entorpecentes. Ele foi abordado e, sob a posse dele, foram encontradas três pedras de crack, uma porção de maconha, um telefone celular, carregadores para telefone celular, pen drive, uma bateria para aparelhos eletrônicos e dinheiro, sendo R\$ 36,00 em cédulas e R\$ 2,00, em moedas metálicas. Em meio ao procedimento, o denunciado declarou que as drogas se destinavam à comercialização. Segundo ele, a substância entorpecente era fracionada no ato da venda, conforme o dinheiro que o comprador tivesse à mão. Henrique também alegou que o celular apreendido pertencia à esposa dele. Posteriormente, descobriram que o proprietário do celular fora abordado por outros policiais e dissera que trocara o objeto por drogas.

A testemunha Antônio Carlos Paes Júnior (fls. 194/195), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício. Acrescentou que o dinheiro apreendido estava no interior da pochete; que o réu disse comercializar substâncias entorpecentes para manter o vício em drogas; e que o proprietário do celular também foi abordado na linha férrea, nas proximidades do local onde Henrique estava. Em que pese a argumentação dos Defensores, a condição profissional das testemunhas, policiais militares, não diminui o valor de seus depoimentos se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

Aliás, carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há evidência alguma de que os policiais tenham mentido, tampouco de que tivessem motivos para tanto.

Ao contrário, a esmerada qualificação do proprietário do celular apreendido (fls. 09/10) e a confissão extrajudicial do réu (fls. 11) indicam que os milicianos reportaram o fato fielmente.

Segundo as testemunhas policiais militares, o acusado, a princípio, alegou que o telefone celular pertencia a algum familiar dele.

Entretanto, é inegável que o aparelho (fls. 50/51) pertencia a Aleksander, pois essa testemunha disse que reconheceu o objeto.

Não bastassem as declarações de Aleksander, os policiais militares relataram que outra guarnição tivera contato com aquela testemunha e colhera a informação de que ela trocara o celular por drogas.

Note-se que a identificação do proprietário do celular foi apresentada quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09/10).

Os policiais militares não teriam meios para descobrir a identidade e a qualificação do proprietário do celular, senão por autodeclaração de Aleksander. Em outras palavras, somente a veracidade da declaração informalmente prestada por Aleksander poderia levar os policiais militares a descobrirem que era ele o proprietário do aparelho.

A pronta identificação de Aleksander demonstra que ele declarou para policiais militares que trocara o telefone celular por drogas.

No mais, não se crê que a pochete e os objetos no interior dela pertencessem a outra pessoa, que não o denunciado.

Os relatos de Henrique, Rui e Antônio Carlos convergiram no sentido de que o telefone móvel estava dentro de uma pochete.

O réu alegou que ignorava o conteúdo daquela bolsa. Entretanto, a testemunha Antônio Carlos informou que o dinheiro também estava no interior dela, e não é razoável supor que Henrique misturasse seus bens a objetos de terceiro.

Desse modo, é evidente que ele tinha consciência do conteúdo da pochete, inclusive da porção de maconha, e que não a recebeu de outrem.

A conclusão de que a bolsa pertencia ao réu denota a falsidade da alegação de que o celular fora recebido de terceira pessoa, supostamente chamada Bruno.

Portanto, o réu, consciente e voluntariamente, portava porções de crack e maconha. Além das drogas, portava dinheiro e um telefone celular que fora dado em pagamento por substâncias entorpecentes.

Afora esses elementos, o acusado, quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 11), confessou o tráfico de drogas.

Não é possível supor que declarações falsas tenham sido inseridas no termo de interrogatório (fls. 11), pois esse, em alguns pontos, expõe escusas do denunciado, destinadas a mitigar a gravidade do ato praticado.

Deveras, consignou-se, no termo de interrogatório (fls. 11), que Henrique disse praticar o tráfico para sustentar o próprio vício e que o celular pertencia à esposa dele.

É improvável que o Delegado Policial, desejando prejudicar o réu, dissimulasse a origem do telefone celular e acrescentasse escusa comiserativa, no sentido de que o tráfico decorria do vício.

Destarte, é certo que o termo de interrogatório (fls. 11) corresponde às declarações extrajudiciais do réu.

Conforme se expôs anteriormente, o réu portava porções de crack e de maconha e um telefone celular que Aleksander dera em pagamento por drogas. Além disso, confessou, extrajudicialmente (fls. 11), que auferira parte do dinheiro por meio da venda de substâncias entorpecentes. Tais elementos evidenciam que as drogas encontradas sob a posse de Henrique se destinavam à comercialização.

Ao ter consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta maus antecedentes, decorrentes de condenações nas ações

penais nº 0009953-75.2015.8.26.0482 (fls. 80) e 0000553-14.2009.8.26.0493 (fls. 84/85).

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado confessou espontaneamente a prática do crime, em seara administrativa (fls. 11) (art. 65, III, d, CP).

Por outro lado, é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após a condenação nos processos de conhecimento nº 1500596-09.2020.8.26.0583 (fls. 78), 1500593-88.2019.8.26.0583 (fls. 78/79), 1500463-98.2019.8.26.0583 (fls. 79) e 1500035-53.2018.8.26.0583 (fls. 80/81).

Na forma do artigo 67 do Código Penal e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.931.145/SP, Tema repetitivo nº 585), considerando a reincidência múltipla, compensam-se parcialmente a agravante (art. 64, I, CP) e a atenuante (art. 65, III, d, CP), e exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o denunciado é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar HENRIQUE DA SILVA BRITO, natural de Regente Feijó/SP, nascido aos 04/02/1991, filho de Maria José da Silva Brito e de Luiz Ribeiro de Brito, inscrito no RG nº 47.101.923-9 SSP/SP e no CPF nº 389.697.418-10, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência e os maus antecedentes denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 50/51) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio

do convênio DPE/Toledo (fls. 159).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA